Suchen ...

Betriebskosten im Mietvertrag – Alle Informationen zu den Nebenkosten

Autor: Murat Kilinc

Aktualisiert am: 17/06/2026

Lesezeit: 5 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Das Wichtigste zu den Betriebskosten

Was ist unter Betriebskosten zu verstehen?
Betriebskosten sind jene Kosten, die dem Vermieter durch das Eigentum an der Wohnung und deren Bewirtschaftung entstehen. Umgangssprachlich werden Sie auch als Nebenkosten zur Miete bezeichnet.

Wann müssen Mieter die Betriebskosten zahlen?
Mieter müssen Betriebskosten nur zahlen, wenn dies ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart wurde.

Können alle Betriebskosten umgelegt werden?
Nein. Nicht alle Betriebskosten können auf den Mieter umgelegt werden. Welche zusätzlich zur Miete zu zahlen sind, bestimmt die Betriebskostenverordnung.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige rechtliche Grundlagen und Urteile im Überblick

- § 1 der Betriebskostenverordnung (BetrKV)
- § 556 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Wichtige Themen zu den Betriebskosten

→ Betriebskosten eines Hauses

→ Betriebskosten einer Wohnung

→ Betriebskostenerhöhung

→ umlagefähige Betriebskosten

→ Nebenkosten

→ Verjährung der Betriebskosten

→ Widerspruch bei Betriebskosten

Betriebskosten als Bestandteil der Warmmiete

Im Mietvertrag vereinbaren Vermieter und Mieter, wie **das Mietverhältnis für eine Wohnung** zwischen ihnen geregelt wird: Wann hat die Wohnung zur Verfügung zu stehen? Wann kann der Vertrag gekündigt werden? Wie hoch ist die Miete?

Besonders der letzte Punkt entscheidet häufig darüber, **ob sich ein Interessent für eine Wohnung entscheidet**. Wer auf der Suche nach Immobilien die Anzeigen durchstöbert, stellt schnell fest, dass hier ein Unterschied gemacht werden muss, nämlich zwischen der „Kaltmiete“ und der „Warmmiete“.

Betriebskosten: Was gehört dazu?

Nur die letztere spiegelt **die tatsächlichen Kosten wieder**, die den Mieter erwarten. Denn sie enthält neben der Kaltmiete außerdem die sogenannten Betriebskosten.

Aber was bedeutet „Betriebskosten“ eigentlich? Und was ist überhaupt alles **in den Betriebskosten enthalten**? Dieser Ratgeber enthält alle wichtigen Informationen für Sie.

Was sind Betriebskosten?

Die zweite Miete, was ist das? Die Betriebskosten sind **unter verschiedenen Bezeichnungen** bekannt. Neben „zweiter Miete“ findet sich auch häufig der Begriff „Nebenkosten“.

Die Definition von Betriebskosten ist **im § 1 der Betriebskostenverordnung festgelegt**. Nach diesem werden unter Betriebskosten jene Kosten verstanden, die dem Eigentümer durch das Eigentum an einem Gebäude oder einer Wohnung und die laufende Bewirtschaftung anfallen. Die Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sind **explizit von den Betriebskosten ausgeschlossen**.

Welche Betriebskosten muss ein Mieter zahlen?

Die Betriebskosten sind grundsätzlich vom Eigentümer einer Wohnung zu tragen. Wird diese aber vermietet, kann im Mietvertrag vereinbart werden, dass der Mieter dem Vermieter **die Betriebskosten mit der Miete erstatten** muss.

- Anzeige -

Was sagt das Mietrecht zu den Betriebskosten?

Die mietvertraglichen Vereinbarungen über Betriebskosten sind **im § 556 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)** geregelt. Dieser legt u. a. fest, dass die Betriebskosten, die dem Vermieter durch die laufende Bewirtschaftung des Mietobjekts entstehen, auf den Mieter umgelegt werden können.

> **Achtung!** Auch wenn es in Deutschland gängige Praxis ist, dass die Miete auch die Betriebskosten enthält, ist dies **keine Selbstverständlichkeit**. Das bedeutet, dass Mieter keine Betriebskosten zahlen müssen, wenn **nichts Explizites im Mietvertrag** zu Betriebskosten vereinbart wurde. Eine solche Klausel kann sinngemäß lauten „Der Mieter übernimmt die Zahlung der Betriebskosten.“
>
> Es ist dabei nicht nötig sämtliche Einzelkosten aufzuzählen, der Begriff „Betriebskosten“ schließt **alle umlagefähigen Nebenkosten** ein.

“Umlagefähige Betriebskosten“ – Was ist das?

Die Betriebskostenverordnung legt fest, **welche Betriebskosten für den Mieter gelten dürfen**. Diese werden als umlagefähige Betriebskosten bezeichnet. Alle Kosten, die nicht darunter fallen, sind **vom Vermieter selbst** zu tragen.

Nicht zu den umlagefähigen Betriebskosten zählt der Kostenaufwand für

- Instandhaltung und Instandsetzung
- Verwaltungsarbeit
- Leerstandskosten
- Kontoführungsgebühren oder andere Bankspesen
- Einkommenssteuer für Mieteinnahmen
- einmalige Kosten, z. B. für Ungezieferbekämpfung und die Abfuhr von Schutt oder Gartenabfällen

Weitere Informationen zur Betriebskostenabrechnung

→ Betriebskosten prüfen
→ Betriebskostenabrechnung
→ Betriebskostennachzahlung
→ Betriebskostenpauschale
→ Betriebskostenvorauszahlung

- Anzeige -

Was gehört zu den umlagefähigen Betriebskosten?

Aber was beinhalten nun die umlagefähigen Betriebskosten? Oder anders gefragt: **Welche Betriebskosten muss der Mieter zahlen?**

Zunächst einmal muss hier **in warme und kalte Betriebskosten** unterschieden werden.

Warme Betriebskosten – Was ist darin enthalten?

Die warmen Betriebskosten stellen die Kosten **für die Beheizung und die Versorgung mit Warmwasser** dar. Sie werden auch als Energiekosten bezeichnet und haben eine eigene Regelung in Form der **Heizkostenverordnung**.

Diese legt fest, dass die warmen Betriebskosten grundsätzlich nach Verbrauch berechnet werden sollen, um einen möglichst sparsamen Energieverbrauch zu gewährleisten.

Das bedeutet, dass die warmen Betriebskosten **in der Regel nicht als Pauschale, sondern nur als Vorauszahlung** gezahlt werden können. Dies gilt vor allem dann, wenn mehrere Wohnungen über eine Zentralheizung versorgt werden.

Als warme Betriebskosten werden die Heizungs- und Warmwasserkosten bezeichnet.

Vorauszahlung bedeutet, dass der Mieter regelmäßig einen festgelegten Vorschuss zur Deckung der warmen Betriebskosten an den Vermieter zahlt – in der Regel geschieht das gemeinsam mit der Miete. Der Vermieter verpflichtet sich gleichzeitig dazu, **einmal im Jahr eine Abrechnung über die warmen Betriebskoten vorzulegen**.

Je nachdem, ob die monatliche Vorauszahlung die Jahreskosten abdeckt oder nicht, kann sich **eine Rückzahlung an den Mieter oder eine Nachzahlungsforderung des Vermieters** ergeben. Außerdem können beide Vertragspartner fordern, dass die Vorauszahlung für den kommenden Abrechnungszeitraum dem Ergebnis angepasst und entsprechend gesenkt oder erhöht wird.

Was zählt zu den kalten Betriebskosten?

Die kalten Betriebskosten umfassen alle anderen Betriebskosten außer den Heizungs- und Warmwasserkosten. Im Gegensatz zu den warmen Betriebskosten können diese **auch als Pauschale vereinbart werden**.

Bei einer Zahlung als Pauschale wird wie bei einer Vorauszahlung ein monatlicher Festbetrag zur Deckung der Betriebskosten gezahlt. Allerdings erfolgt hier **keine Betriebskostenabrechnung**, das heißt, es wird nicht überprüft, inwieweit der gezahlte Betrag und die durch den Verbrauch tatsächlich entstandenen Betriebskosten übereinstimmen. Dementsprechend können weder Mieter noch Vermieter eine Rück- bzw. Nachzahlung fordern, wenn die realen Betriebskosten über oder unter der Gesamtpauschale liegen.

Wer sicherstellen möchte, dass nur so viel an kalten Betriebskosten gezahlt wird, wie der Mieter tatsächlich verbraucht, kann auch hier die Zahlung der Betriebskosten als Vorauszahlung vereinbaren.

- Anzeige -